

Seite 1

Wozu braucht es ein Schlüsselübergabeprotokoll und eine schriftliche Schlüsselunterweisung?

Die Übergabe von Schlüsseln an Angestellte bringt ihnen die Verantwortung, die mit den Schlüsseln zu sichernden Räumlichkeiten für Dritte zu öffnen oder zu verschließen. Diese Übernahme der Verantwortung gilt es auch mittels einer Schlüsselübergabe schriftlich zu protokollieren, um eine rechtliche Absicherung zu gewährleisten.

Bekommt der Arbeitnehmer einen Firmenschlüssel, so wird ihm dieser nur auf Zeit überlassen. Sobald das Unternehmen einen Herausgabeanspruch geltend macht, muss von Seiten des Beschäftigten eine Schlüsselrückgabe erfolgen – und dies nicht nur nach einer Kündigung, sondern über das gesamte Beschäftigungsverhältnis hinweg.

Das Schlüsselübergabeprotokoll bestätigt nicht nur die Übergabe, sondern gibt auch wieder, wer im Fall von Verlust oder Beschädigung des Schlüssels die Verantwortung trägt. Der Dienstplan zeigt auf, wann die Schlüssel an andere übergeben werden müssen, bei jeder Übergabe ist diese mit dem kompletten Namen, dem Datum der Uhrzeit und der Unterschrift ins Protokoll einzutragen.

Wozu dienen der/die Schlüssel?

Der Schlüsselträger übernimmt mit der Unterschrift im Schlüsselprotokoll die Verantwortung über die Schlüssel in der eingetragenen Anzahl. Der Schlüsselträger ist für das pünktliche Aufschließen der Filiale zur Öffnungszeit und das sichere und pünktliche Zuschließen der Filiale zur Schließzeit verantwortlich.

Rechtliche Grundlagen – Wer haftet bei Verlust oder Beschädigung des Schlüssels?

Mit Aushändigung der Schlüssel wird eine Vereinbarung zwischen Arbeitnehmer und Unternehmen getroffen, so gelten folgende rechtliche Regelungen:

- Bei grober Fahrlässigkeit von Seiten des Beschäftigten haftet dieser für den Verlust oder die Beschädigung des Schlüssels in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit liegt zum Beispiel dann vor, wenn der Arbeitnehmer den Schlüssel unbeaufsichtigt an einem ungeschützten Ort liegen lässt und der Schlüssel daraufhin verloren geht.
- Bei mittlerer Fahrlässigkeit haftet der Arbeitnehmer anteilig und beteiligt sich an den Kosten der Schadensbeseitigung. Versendet der Beschäftigte beispielsweise den Schlüssel in einem Briefumschlag per Einschreiben und

dieser geht daraufhin verloren, so liegt kein Vorsatz oder grobes Verschulden vor – sicherer wäre jedoch eine persönliche Übergabe des Schlüssels.

- Bei leichter Fahrlässigkeit beteiligt sich der Mitarbeiter nur dann an den Kosten, wenn der Schaden nicht durch die betriebliche Versicherung abgedeckt ist. Bei leichter Fahrlässigkeit wird die Sorgfaltspflicht nur geringfügig verletzt. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn der Schlüssel sich im Auto befindet und dieses Auto gestohlen wird.

Aus diesen Gründen heraus empfehlen wir jedem Mitarbeiter, welcher Schlüsselträger ist, einen entsprechenden Versicherungsschutz in Anspruch zu nehmen.

Seite 2

Welche Versicherung zahlt beim Verlust fremder Schlüssel?

Bei Verlust fremder Schlüssel unterscheidet man zwischen privat genutzten, beruflich genutzten und dienstlich genutzten Schlüsseln.

- Erhält man einen Wohnungsschlüssel von seinem Vermieter, handelt es sich um einen fremden privaten Schlüssel.
- Fremde beruflich genutzte Schlüssel sind z. B. die vom Arbeitgeber überlassenen Schlüssel für die Räumlichkeiten des Standortes.
- Gehen solche Schlüssel verloren, ist ein Versicherungsschutz über die Privathaftpflichtversicherung wichtig. Die Kosten für den Austausch des Schlosses beziehungsweise der Schlösser werden übernommen.

Der Verlust fremder Schlüssel ist in vielen privaten Haftpflichtversicherungen im Grundsatz enthalten, jeder Mitarbeiter sollte sich bei seiner Versicherung dahingehend informieren.

Diebstahl von Dienstschlüsseln

Wird einem ein fremder Schlüssel gestohlen, haftet man nicht immer für die daraus entstehenden Schäden.

- Ein Schadensersatzanspruch entsteht nur, wenn fahrlässig gehandelt wird.
- Wird der fremde Schlüssel im Rahmen eines Einbruchs gestohlen, kann der Eigentümer des Schlüssels den Bestohlenen im Normalfall nicht haftbar machen.
- Lässt man allerdings beispielsweise seine Tasche in einem öffentlichen Bereich stehen und sie wird dadurch gestohlen, handelt man je nach Einzelfall mindestens fahrlässig und muss für einen eventuellen Schaden aufkommen.

Schlüsselrückgabe

Ist einem der/die Schlüssel ausgehändigt worden und ist man somit im Besitz des/der Dienstschlüssel, trägt man die Verantwortung zur planmäßigen Übergabe an einen ablösenden Schlüsselträger. Sollte man aus dem Unternehmen ausscheiden, sind erhaltene Schlüssel im Vorfeld abzugeben. Dies muss spätestens am letzten Anstellungstag und gegen Unterschrift passieren.